

POLITYKA PRODUKTÓW ZAKAZANYCH I OGRANICZONYCH

LogiMarket.eu Marketplace

Polityka bezpieczeństwa asortymentu dla katalogu B2B i ofert RFQ/e-commerce.

WERSJA FINALNA v1.0 – OBOWIĄZUJĄCA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2026 R. | dokument z 26 września 2026 r.

Operator / Administrator: PFConsulting Piotr Fiszer, ul. Promienista 114/2, 60-142 Poznań, Polska, NIP 7792017326. Kontakt: kontakt@logimarket.pl. Platforma: LogiMarket.eu Marketplace (www.logimarket.eu).

§1. Cel i zakres Polityki

1. Niniejsza Polityka określa, jakie Produkty nie mogą być oferowane w LogiMarket.eu Marketplace oraz jakie Produkty mogą być oferowane wyłącznie po spełnieniu dodatkowych wymagań prawnych, technicznych lub dokumentacyjnych.
2. Polityka stanowi dokument powiązany z Regulaminem LogiMarket.eu Marketplace, Umową o świadczenie usług Marketplace oraz Zasadami Moderacji Treści LogiMarket.eu Marketplace.
3. Platforma ma charakter B2B i specjalizuje się w sprzęcie, wyposażeniu i rozwiązaniach dla logistyki, magazynowania i intralogistyki. Operator może przyjąć zasady ostrzejsze niż minimalne wymagania prawa, jeżeli jest to uzasadnione bezpieczeństwem lub profilem Platformy.

§2. Produkty bezwzględnie zakazane na Platformie

Na Platformie nie mogą być oferowane w szczególności Produkty:

- których sprzedaż, posiadanie, używanie, import, eksport lub udostępnianie na rynku jest niezgodne z prawem;
- pochodzące z kradzieży, przywłaszczenia lub innego nielegalnego źródła;
- podrobione albo naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich;
- wycofane z obrotu, objęte nakazem wycofania, zakazem udostępniania albo oficjalnym środkiem bezpieczeństwa uniemożliwiającym dalsze oferowanie;
- niebezpieczne w stopniu uniemożliwiającym ich legalne udostępnianie na rynku lub których istotne wady bezpieczeństwa zostały zatajone;
- broń, amunicja, materiały wybuchowe i inne towary o charakterze uzbrojenia, chyba że Operator wcześniej pisemnie dopuści określoną kategorię na podstawie odrębnego procesu zgodności;
- narkotyki, substancje psychotropowe, prekursory lub inne substancje kontrolowane oferowane z naruszeniem prawa;
- odpady niebezpieczne, materiały radioaktywne lub inne towary wymagające specjalistycznych zezwoleń, jeżeli Partner nie wykaże podstawy prawnej i Operator nie zaakceptuje Oferty przed publikacją;
- inne towary wyłączone decyzją Operatora ze względu na przepisy prawa, bezpieczeństwo, sankcje, ryzyko reputacyjne lub niezgodność z profilem Platformy.

§3. Produkty ograniczone – zasada uprzedniej zgodności

1. Produkty podlegające szczególnym wymaganiom mogą być oferowane wyłącznie wtedy, gdy Partner spełnia wszystkie wymagania właściwe dla danego Produktu i potrafi to udokumentować.
2. W zależności od rodzaju Produktu Operator może wymagać w szczególności:

- prawidłowej identyfikacji Produktu, modelu, producenta, importera lub innego podmiotu odpowiedzialnego;
- oznakowania CE albo innego wymaganego oznakowania, jeżeli ma zastosowanie;
- deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych lub innej wymaganej dokumentacji zgodności;
- instrukcji użytkowania, instrukcji bezpieczeństwa, ostrzeżeń i informacji w języku wymaganym przez właściwe przepisy;
- certyfikatów, dopuszczeń, zezwoleń, badań lub dokumentów dozoru technicznego – jeżeli są wymagane;
- kart charakterystyki (SDS), klasyfikacji i oznakowania chemicznego – jeżeli dotyczą Produktu;
- informacji o stanie technicznym, naprawach, istotnych modyfikacjach, numerze seryjnym i roku produkcji w przypadku produktów używanych, jeżeli jest to istotne dla bezpieczeństwa lub identyfikowalności.

3. Operator może odmówić publikacji do czasu przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień.

§4. Kategorie wymagające szczególnej weryfikacji

Dodatkowej weryfikacji mogą podlegać w szczególności:

- maszyny, urządzenia przemysłowe i linie technologiczne;
- wózki widłowe, podnośniki, urządzenia transportu bliskiego oraz osprzęt i elementy wpływające na bezpieczeństwo ich pracy;
- regały, konstrukcje składowania, podesty, antresole i elementy nośne;
- urządzenia elektryczne i elektroniczne;
- baterie, akumulatory i systemy magazynowania energii;
- środki ochrony indywidualnej oraz elementy bezpieczeństwa;
- urządzenia ciśnieniowe, gazowe, dźwignicowe lub podlegające dozorowi technicznemu – jeżeli właściwe przepisy znajdują zastosowanie;
- substancje i mieszaniny chemiczne, smary, kleje, środki czyszczące i inne produkty podlegające REACH/CLP lub innym wymaganiom;
- produkty używane, naprawione, odnowione lub istotnie zmodyfikowane;
- towary objęte sankcjami, kontrolą eksportu lub przepisami dotyczącymi produktów podwójnego zastosowania.

Powyższa lista nie jest zamknięta.

§5. Wózki widłowe, osprzęt i maszyny używane

1. Oferta wózka widłowego lub innego urządzenia transportu bliskiego powinna jednoznacznie wskazywać co najmniej producenta, model, rok produkcji (jeżeli jest znany), numer seryjny lub inny identyfikator – jeżeli może być publikowany – rodzaj napędu, podstawowe parametry techniczne, stan i status używany/nowy.
2. Partner powinien ujawnić istotne uszkodzenia, modyfikacje, brak wymaganych elementów bezpieczeństwa, znane ograniczenia użytkowania oraz inne okoliczności mogące wpływać na bezpieczną eksploatację.
3. W przypadku osprzętu do wózków Partner powinien wskazać przeznaczenie, kompatybilność, udźwig/obciążenie dopuszczalne, masę, sposób mocowania oraz wpływ osprzętu na parametry urządzenia, jeżeli ma to zastosowanie.
4. Jeżeli dla danego urządzenia lub sposobu eksploatacji wymagane są dokumenty, badania, rejestracja lub dopuszczenie w ramach dozoru technicznego, Partner odpowiada za prawidłowe wskazanie statusu

oraz przekazanie wymaganej dokumentacji właściwemu nabywcy lub organowi. Publikacja Oferty przez Operatora nie zastępuje takich obowiązków.

§6. Produkty używane, odnowione i zmodyfikowane

1. Produkt używany, odnowiony lub naprawiony może być oferowany, jeżeli jego sprzedaż jest zgodna z prawem i spełnia wymagania mające do niego zastosowanie.
2. Oferta musi wyraźnie wskazywać status Produktu. Istotne zużycie, braki, uszkodzenia, naprawy lub modyfikacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa, funkcjonalności lub wartości powinny być ujawnione.
3. Istotna modyfikacja może powodować powstanie dodatkowych obowiązków dotyczących zgodności lub ponownej oceny Produktu. Partner odpowiada za ocenę tych obowiązków.

§7. Produkty niebezpieczne, wycofania i Safety Gate

1. Produkt objęty nakazem wycofania, zakazem udostępniania albo środkiem bezpieczeństwa uniemożliwiającym dalsze oferowanie nie może być publikowany ani sprzedawany za pośrednictwem Platformy.
2. Po uzyskaniu wiarygodnej informacji o zagrożeniu Operator może niezwłocznie ograniczyć widoczność albo usunąć Ofertę i zażądać wyjaśnień lub dokumentów.
3. W zakresie mającym zastosowanie Operator może korzystać z publicznych informacji właściwych organów oraz systemów UE, w tym Safety Gate, i podejmować działania zgodnie z prawem oraz Zasadami Moderacji Treści.

§8. Sankcje i kontrola eksportu

1. Partner nie może wykorzystywać Platformy do transakcji sprzecznych z obowiązującymi sankcjami Unii Europejskiej, Polski lub innymi bezwzględnie obowiązującymi ograniczeniami handlowymi mającymi zastosowanie do transakcji.
2. W przypadku towarów podwójnego zastosowania, technologii kontrolowanych lub innych towarów objętych ograniczeniami eksportowymi Partner odpowiada za klasyfikację Produktu, wymagane zezwolenia i zgodność transakcji.
3. Operator może odmówić publikacji lub wstrzymać Ofertę do czasu wyjaśnienia ryzyka sankcyjnego lub eksportowego.

§9. Obowiązki Partnera i uprawnienia Operatora

1. Partner odpowiada za prawdziwość i kompletność informacji o Produkcie oraz za posiadanie dokumentów i uprawnień wymaganych prawem.
2. Operator może żądać dokumentów, odmówić publikacji, ograniczyć widoczność, zawiesić lub usunąć Ofertę oraz zgłosić sprawę właściwemu organowi, jeżeli wymaga tego prawo albo istnieje uzasadnione ryzyko naruszenia.
3. Dopuszczenie Oferty do publikacji nie stanowi certyfikacji Produktu, gwarancji zgodności ani przejęcia przez Operatora obowiązków producenta, importera, dystrybutora, Sprzedawcy lub innego podmiotu odpowiedzialnego.

§10. Podstawy prawne i zasada aktualności

1. Partner powinien stosować przepisy właściwe dla konkretnego Produktu w dacie jego oferowania, w tym – zależnie od kategorii – przepisy UE i prawa polskiego dotyczące bezpieczeństwa produktów,

maszyn, nadzoru rynku, urządzeń elektrycznych, baterii, chemikaliów, dozoru technicznego, sankcji i kontroli eksportu.

2. Jeżeli kilka reżimów prawnych ma zastosowanie jednocześnie, Partner spełnia wymagania każdego z nich.

3. Operator może aktualizować niniejszą Politykę w związku ze zmianą prawa lub profilu ryzyka Platformy.

§11. Język, prawo i wejście w życie

1. Wersją wiążącą niniejszej Polityki jest wersja sporządzona w języku polskim. Tłumaczenia mogą mieć charakter informacyjny.

2. Do Polityki stosuje się prawo polskie oraz bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej.

3. Aktualna wersja jest udostępniana na Platformie w sposób umożliwiający jej zapisanie i odtworzenie.

4. Wersja przeznaczona do publikacji zaczyna obowiązywać w dacie wskazanej na Platformie po jej zatwierdzeniu przez Operatora.